

2026-21-01

0516 武昌至伊宁竞价旅游专列开行合作合同 (遇见美好)

甲方合同编号: WH-FYSQY-LFGS-WTGJLXS-202500

乙方合同编号: _____

甲方 (铁路方): 武汉铁路国际旅行社有限公司
法定代表人 (负责人): 陈静
住 所: 武汉市武昌区武南三村 6 号

乙方 (合作方): 遇见美好文旅科技集团有限公
司
法定代表人 (负责人): 谈建军
住 所: 长沙市开福区伍家岭街道芙蓉
中路一段 109 号华创国际广场 1 栋 1702 号

签订地点: 武汉

第一条 开行时间、范围

(二) 专列开行日期为 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 6 月 1 日, 准确日期以铁路部门调度命令或电报为准。

第二条 合同履行期限

第三条 专列申报

乙方申报的开行方案原则上使用图定旅游列车运行线，如申报的开行方案中存在图外运行线，图外运行线不成立时，由乙方承担相应责任。

(六) 其他: _____ / _____

专列票款等各项费用。

(二) 按照合同约定负责开行专列的客源组织。

(三) 负责本次专列市场的营销, 与参团的游客签订旅游合同, 并为每位参团旅客购买旅游责任险, 提示参加团队旅游的旅游者按照规定投保人身意外伤害保险。

(四) 因工作需要, 甲方可选派一名专职添乘人员随车负责乙方与铁路运输企业的协调工作, 乙方须在专列上为甲方添乘人员提供工作便利和食宿。

(五) 甲方对乙方制定的专列产品宣传策划、包装、价格定位等享有监督权, 如乙方在宣传组织旅游专列活动中, 发生虚假、不实宣传、违规违法活动等, 对铁路声誉造成负面影响的, 甲方可单方面取消专列的开行, 产生的后果由乙方自行承担。

(六) 应当对其宣传中涉及到的知识产权享有合法权利, 如因此产生争议的, 由乙方自行负责。

(七) 应严格遵守铁路有关车辆运行安全等相关规定。

(八) 本合同履行期间乙方及其工作人员的人身及财产安全由乙方自行负责。

(九) 自本合同签订之日起, 乙方必须严格执行、兑现旅游专列开行方案。未经甲方书面同意, 乙方不得单方面解除本合同或变更、取消专列开行方案, 否则甲方将扣除乙方缴纳的全部履约保证金。

(十) 按照本合同约定专列档期、编组、席位组织游客, 按照旅游专列开行的时间、地点组织做好游客进站、乘车事宜。

第六条 费用及结算方式

(一) 甲方向乙方收取的费用包含专列票款、综合服务费和乘务补助费:

1. 专列车票款: 甲方按专列定员和铁路运输企业实际核算的专列代用票票额向乙方全额收取专列车票款。

2. 综合服务费: 乙方需向甲方支付专列的综合服务费人民币(含增值税)人民币大写: / 元(小写: / 元), 其中不含税价 / 元, 税率 / %, 增值税 / 元。

(二) 结算方式: 乙方应在专列始发前 7 个工作日以银行汇款方式将上述全部费用一次性全部汇入甲方指定的银行账户。

甲方收到以上全部费用后, 在专列返回, 相关票据交接无误后, 向乙方开具增值税发票, 开票内容: / , 税率: / %。

(三) 账户信息

甲方银行账户信息如下:

单位名称: 武汉铁路国际旅行社有限公司

开户银行: 建行铁路支行

银行账号: 42001237037053010842

乙方增值税发票开票信息如下:

单位名称: 遇见美好文旅科技集团有限公司

统一社会信用代码: 914301027347550586

开户银行: 长沙银行湘银支行

银行账号: 8000 4222 7102 015

单位地址: 长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段 109 号华创国际广场 1 栋 1702 号

电 话: 0731-88595028

任何一方如需改变上述账户信息, 应提前 2 日以书面形式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而遭受损失的自行承担, 若使另外一方遭受损失的, 应赔偿相应损失。

第七条 履约保证金

(一) 乙方应在中商通知书发出后 3 个工作日内向甲方缴纳履约保证金人民币大写: 叁拾伍万贰仟元整 (小写: 352000 元)。

(二) 本合同履行完毕后如乙方未发生需扣除履约保证金的情形, 甲方将全部履约保证金无息退还乙方。

第八条 违约责任

(一) 乙方未按约定的时间及数额缴纳履约保证金, 每延迟一日按履约保证金总额的 1 % 向甲方交付违约金。逾期付款超过 1 日的, 甲方有权解除本合同, 乙方应按本合同总价款的 1 % 向甲方支付违约金。

(二) 乙方未按约定的时间及数额支付各项费用的, 除乙方每延迟一日按本合同总价款的 1 % 向甲方交付违约金之外, 还应承担由此给甲方造成的经济损失, 该损失包括但不限于: 火车票损失、甲方可预期的经济损失、差旅费、交通费、资产评估费、诉讼保全费、诉讼费、律师代理费等。甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除, 不足部分可向乙方继续追偿。

(三) 如乙方因客源不足或其他自身原因取消开行计划的, 在开行月前三个月以上提出时, 退还履约保证金额度的 70%, 在开行月前

两个月以上至前三个月间提出时，退还履约保证金额度的 30%，在开行月两个月以内提出时，履约保证金不予退还。

(四) 如因铁路统一调度、专列设备等原因或不可抗力因素造成专列未获批准开行，甲方退还乙方所交履约保证金，不承担由此带来的其他责任损失；专列临时取消或在中途滞留，其损失由乙方承担，但甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

第九条 合同的变更、解除和终止

(一) 除本合同另有约定外，经双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同，并以书面形式确定。

(二) 乙方有以下情形之一的，甲方有权解除本合同并扣除全部履约保证金，所产生的一切影响及损失均由乙方承担：

1. 乙方逾期 3 日未支付合同价款的。

2. 乙方组织客源及旅游专列开行过程中存在违反相关法律法规、政策、铁路相关规定及公共道德准则或侵害第三方合法权益。

3. 乙方利用旅游专列开行合作从事违法行为。

4. 未经甲方书面同意，乙方向第三方转包或分包。

5. 乙方违反本合同约定。

6. 其他情形：_____ / _____。

(三) 一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

(四) 因铁路企业规定或线路调整，导致合同不能履行或不能完全履行的，双方可协商解决。协商不成的，任意一方均有权解除合同。甲方按乙方实际开行专列数量结算收取费用，双方互不承担违约责任。

(五) 因国家法律、法规及政策调整导致税费变化的，双方可根据税费变化情况对合同相关内容进行调整。

(六) 除合同解除外，本合同约定的履行期限届满时，本合同终止。

第十条 免责条款

(一) 旅游专列开行前，如因突发事件或铁路部门调图、施工、线路事故、车辆故障等不可抗拒的原因，致使旅游专列取消或延期而导致游客无法出行的，甲方退还乙方缴纳的全部履约保证金。

(二) 因铁路系统调图、施工、线路事故、车辆故障、行车计划变更等原因致使专列晚点、或更改编组等导致乙方旅游行程受到影响的，双方互不承担违约及赔偿责任，甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

(三) 因本条(一)、(二)款的原因导致乙方与游客发生纠纷或争议,由乙方负责解决,产生的各项费用及损失由乙方自行承担,甲方有义务配合和协助乙方做好解释工作。

第十一条 特别约定

乙方理解并知晓:铁路运输关系到国计民生,铁路运输组织遵循统一调度指挥原则,因本合同第九条、第十条的原因给乙方或游客造成经济损失,乙方承诺由乙方全部承担,并自愿放弃对甲方、武汉局及国铁集团的求偿权利。

第十二条 保密条款

(一) 甲、乙双方同意,任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息,以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等,包括本合同的内容,除非提供方书面明确说明为公知信息的以外,均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开,不向任何第三方公开该等保密信息,并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的,应当赔偿对方的所有损失。

(二) 未经对方同意,任何一方不得对对方的保密信息进行复制或其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时,应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

(三) 任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

(四) 上述保密规定不应当适用于以下信息:收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息;收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息;或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十三条 不可抗力

(一) 在合同履行结束之前任何时候,如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况,包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形,双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

(二) 如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务, 则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

(三) 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时, 应当在不可抗力发生之日起 15 日内通知另一方, 并在其后的 30 天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

(四) 如果发生不可抗力事件, 双方应协商, 以找到公平的解决办法, 并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度; 否则, 未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十四条 通知

(一) 甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方, 受送达方应即时签收。如由于受送达方的原因不能送达或受送达方拒绝签收的, 送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达, 邮件寄至本合同记载之地址时, 即视为送达。在本合同有效期内, 一方变更联系人或通信地址的, 应当以书面形式通知另一方, 未书面通知并影响本合同履行或造成损失的, 应承担相应的责任。

(二) 双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址:

甲方确认的送达地址: 湖北省武汉市武昌区武南三村 6 号

邮政编码: 430064

收件人: 张旭 手机号码: 13971333715

乙方确认的送达地址: 长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段 109 号华创国际广场 1 栋 1702 号

邮政编码: 410005

收件人: 谈建军 手机号码: 13508482233

双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼仲裁文件的送达, 同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序的法律文件送达。

第十五条 争议解决

(一) 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的, 双方约定采取下述第 [2] 种争议解决方式:

1. 向 / 仲裁委员会申请仲裁, 按照届时该仲裁委员会有效的

(以下无正文)

本页无正文，为 武汉铁路国际旅行社有限公司（甲方名称）与
遇见美好文旅科技集团有限公司（乙方名称）旅游专列开
行合作合同（合同编号：_____）签署页。

甲方：（盖章）

法定代表人（负责人）：
或委托代理人：
(签名)

联系电话：
2025年12月8日

乙方（盖章）

法定代表人（负责人）：
或委托代理人：
(签名)

联系电话：18674897605
2025年12月8日

旅游专列安全协议

专列开行方（以下简称甲方）：武汉铁路国际旅行社有限公司

专列申报方（以下简称乙方）：遇见美好文旅科技集团有限公司

为进一步加强友好合作，甲乙双方本着公平、公正、平等互惠的原则就旅游专列开行的有关安全事项达成如下协议，双方共同遵守，以促进双方事业的共同进步。

一、共同遵循原则：

甲乙双方均应正确认识旅游专列载客数量较大、运行时间较长，中老年游客及小孩较多，容易发生安全问题的客观事实。双方在开行旅游专列时，都必须牢固树立“安全第一”的安全生产观念。

二、双方的权利及义务：

（一）甲方的权利及义务：

1. 甲方为乙方代理开行旅游专列，有权对专列开行过程中可能出现的各类安全事项给予乙方必要的提醒；

2. 甲方有义务协助并配合乙方处理专列运行过程中与铁路部门相关的各类安全事宜。

（二）乙方的权利及义务：

1. 乙方租用旅游专列使用权及拥有售卖旅游专列产品的收益权，并由此承担旅游专列开行过程中发生的各类安全事件的完全责任；旅游专列开行过程中发生的各类安全事件均与甲方没有任何关系；

2.乙方应制定相应的旅游意外事件紧急处理预案,并委派专人负责处理旅游意外事件;在旅游专列运行期间发生游客意外安全事件应进行及时处置并告之甲方;

3.乙方在设计旅游专列产品时应根据游客的年龄特点设计合理的旅游行程;在游客签订的旅游合同中要求游客作出明确的健康申明,对中老年游客出行前最好要求提供适宜出行的医院体检证明,对不适宜参加专列出行的游客要采取劝阻措施,年龄较大的游客尽可能有家人或亲友陪同旅行;

4.乙方应尽可能的选取信誉好、接待质量高的旅行社作为地接方,并在用房、用餐、用车上严格要求地接方使用资质齐备、证照合法有效,符合标准的酒店、餐厅及旅游车辆,最大限度地保证接待质量,避免发生相应的安全事故;

5.乙方在旅游专列开行前,务必对带团导游进行“旅游专列乘坐安全注意事项”专门培训并要求导游在带团时对游客做好安全警示工作;乙方的“旅游专列乘坐安全注意事项”应包含如下主要内容:

(1)提醒游客不要在车厢连接处停留、玩耍,避免游客(尤其是老人、小孩)在开关车门时被夹手、磕碰等意外伤害的发生;

(2)提醒游客上、下铺位时抓牢铺位把手,防止游客(尤其是老年人、小孩)从铺位跌落等意外伤害的发生;

(3)提醒游客(尤其是老年人、小孩)在打开水或倒开水时应注意安全,倒完开水后应立即盖上盖,防止因车行不稳等可能的原因而导致开水烫伤事件的发生;

(4) 提醒游客 (尤其是老年人、小孩) 在上、下车应慢上、慢下并注意安全, 避免在站台与车体空隙处跌落;

(5) 提醒游客在专列临时停靠, 游客到站台短暂休息时不得远离自己所乘坐的车厢并注意开车信号、及时上车, 避免出现漏乘现象;

(6) 提醒游客正确使用并爱护车辆设施设备, 不得故意损坏车辆设施设备; 如发现设施设备损坏或不能使用时应及时联系甲方跟车人员或列车乘务员; 并由甲方跟车人员或列车乘务员联系列检进行维修, 乙方或游客不得自行修理以避免因此而带来的意外伤害。

6. 如在专列开行中发生上述安全事件或在列车上出现严重病患、群体性病症等紧急事件, 乙方应立即联系列车长并按照铁路相关规定进行处理。

三、甲乙双方均应共同遵守本协议的内容, 任何一方违反本协议内容均应承担违约责任, 并承担由此带来的法律责任并赔偿相应的经济损失。

四、甲乙双方如因本协议发生纠纷应本着友好协商的原则进行处理, 协商不成如协商不成, 则任何一方均应向武汉铁路运输法院诉讼。

五、本协议有效期自双方协议开行的旅游专列离开始发站时起, 至旅游专列返回始发站时止, 双方签字盖章方可生效。

甲方

(签字盖章)

陈辉

乙方

(签字盖章)

钟阳

2015年12月8日

2015年12月8日

廉 政 协 议 书

主办单位（甲方）全称： 武汉铁路国际旅行社有限公司

合作单位（乙方）全称： 遇见美好文旅科技集团有限公司

项目名称： 旅游专列开行合同

项目地点： 武汉

为加强各类经营及商务活动中的廉政建设，积极防范合同签订及履约中的廉政风险，规范、约束甲乙双方的行为，防止发生违纪违法行为和不廉洁问题，保护双方合法权益，经双方协商同意，签订本协议书。

一、甲方义务

1.不得接受或向乙方索要任何形式的现金、奖金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品、礼金或其他经济利益。

2.不得向乙方索要合同以外的各种费用，不得找乙方摊派钱物，不得在乙方报销应由本单位或个人承担的接待、购物、交通、通信等费用。

3.不准以任何名义从乙方套取现金。

4.不得接受乙方提供的旅游、健身、娱乐等活动安排；不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动；在婚丧喜庆等活动中不邀请乙方人员参加、不接受乙方的财物。

5.不准在合同签订、验收、付款等正常履约时，故意刁难乙方，索取合同约定以外的费用。不准以各种借口擅自扣发乙方的结

算款。

6.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程、商铺分包单位（或个人）、物资（商品、食材）供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备；不得借用、占用乙方车辆。

7.不得为谋求私利，擅自与乙方私下协商或达成默契，损害甲方利益。

8.对无法拒绝的乙方及其个人所送钱物，应在一周内报告上级纪检监察组织，并及时退还乙方或上缴纪检监察组织。

9.双方约定，甲方重要岗位管理人员如和乙方主要负责人、董事、高管有近亲属关系，不得参与乙方经营项目招标投标、合同签订等事宜。

10.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、乙方（含乙方人员）义务

1.不在招标投标活动中提供虚假资质证明、无效证件，不伪造业绩，不在招商竞标过程中围标、串标。

2.不擅自变更或终止合同，不提供假冒伪劣产品、商品。

3.不得以任何形式向甲方行贿；不向甲方及其工作人员赠送现金、奖金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品、礼金或其他经济利益。

4.不支付甲方及其工作人员以任何名义索要合同以外的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。

5.不为甲方单位或个人套取现金。

6.不为甲方及其工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不参加甲方人员的婚丧喜庆等活动；不向甲方家庭成员及亲属赠送礼品、礼金。

7.不在合同签订、验收、付款等环节为获得便利向甲方工作人员支付任何合同约定以外的费用。

8.不接受甲方介绍或指定的工程、商铺分包单位（或个人）和物资（商品、食材）供应商；不接受甲方推销或指定使用的物资设备；不向甲方无偿提供车辆等。

9.不为谋求私利擅自与甲方工作人员私下协商或者达成默契。

10.不在经营合作过程中伪造业绩、编造虚假合同。

11.不违规私自变更业态，不转包（转租）或分包（分租）、转让，不私自对租赁物业改建扩建、违规增设广告牌等设施。

12.双方约定，乙方主要负责人、董事、高管如和甲方重要岗位管理人员有近亲属关系，应事先主动向甲方及旅服传媒公司纪委报备，否则，不得参与甲方经营项目。

13.乙方如发现甲方工作人员违反上述义务约定，应及时向甲方纪检监察组织或甲方上级主管单位举报。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪的和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

1.甲方及其工作人员违反廉政协议的，依据有关法律法规和武汉局集团公司《职工奖惩办法》给予当事人党纪、企业纪律处分；涉及犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失的，依据有关规定予以赔偿、退款。

甲方向乙方索贿、摊派费用、违规报销，甲方向乙方支付违约金4800元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿、为甲方套取现金提供方便、提供假冒伪劣产品商品或虚假资质、业绩等，乙方向甲方支付违约金4800元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2.乙方及其工作人员违反廉政协议的，甲方可中止主合同履行，将乙方纳入甲方不良行为企业记录，并视情节轻重3-24个月内暂停参与旅服传媒公司及所属各分（子）公司招投标（招商）活动；情节严重的，纳入甲方“黑名单”管理，永久终止参与甲方及所属各分（子）公司招标采购活动资格。涉及犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失或发生费用的，由乙方按规定予以赔偿或承担。

3.双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理。

四、违约责任追究

1.甲乙双方应自觉履行本协议规定义务并相互监督，一方不履行协议或借机刁难报复的，另一方有权利和义务举报。

一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，

全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述违约责任。

3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

4.违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后 5 天内向对方支付违约金。

双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、本协议有效期为双方签署之日（含竞商投标期间）起至主合同履行到期时止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议作为 旅游专列开行合同 的附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签字、盖章生效。

甲方（签字盖章）：


陈辉

乙方（签字盖章）：


钟阳

2015年12月8日

2015年12月8日